

0008153-27.2009.8.26.0642
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES
Comarca: Ubatuba
Foro: Foro de Ubatuba
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 22/03/2022
... confira a jurisprudência:

Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Preliminar. Conversão do julgamento em diligência. Rejeitada. Mérito. Prova.
Insuficiência. Autoria não comprovada. Reconhecimentos fotográficos frágeis
realizados na delegacia e com inobservância do disposto no art. 226 do CPP.
Incidência do princípio in dubio pro reo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ubatuba
Foro de Ubatuba
2ª Vara
Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

0008153-27.2009.8.26.0642 - lauda
= C O N C L U S Ã O =

Em 30/11/2021, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Titular da 2ª
Vara da Comarca de Ubatuba, Dr. FABRÍCIO JOSÉ PINTO DIAS. Eu, * digitei e imprimi.

SENTENÇA

Processo nº:
0008153-27.2009.8.26.0642
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Luiz Claudio Venancio da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

O Ministério Público acusa LUIZ CLAUDIO VENÂNCIO DA SILVA, qualificado à fl. 07,
como incurso no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal.

Oferecimento da denúncia às fls. 02/03.

Recebimento da denúncia às fls. 102.

Defesa preliminar apresentada às fls. 127.

Carta Precatória às fls. 145/148.

Audiência de instrução e julgamento às fls. 215/216.

Memoriais do Ministério Público apresentados às fls. 241/244 pugnando pela
procedência da ação.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu às fls. 252/257.

É o relatório.

DECIDO.

Imputa-se LUIZ CLAUDIO VENÂNCIO DA SILVA, qualificado à fl. 07, como incurso no
artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal, posto que, em síntese, no dia de 06 de

outubro de 2009, por volta das 10:00h, na Praia das Toninhas, nesta cidade e comarca de Ubatuba, o acusado, previamente ajustado e conluiado com indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (uma) câmera digital, um aparelho de celular móvel e 01 (um) relógio de pulso pertencentes a vítima Luis Fernando Moreira Cano.

Posteriormente houve o reconhecimento fotográfico do acusado às fls. 62.

A materialidade delitiva encontra-se encartada às fls. 03/05 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 06 pelo Relatório, à fl. 38 pelo Auto de Avaliação às fls. 13 e 17, à fl. 62 pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico, bem como prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

A testemunha Gisele Martins Cano, esposa da vítima, informa que ao subir ao mirante acompanhada de seu esposo, também haviam mais duas pessoas correndo a frente.

Evitou olhar muito pois estava com receio da reação dos indivíduos, por isso não avistou a arma, acreditando que tenha ficado embaixo da camisa do réu, que estava acompanhado de um menor. Afirma não se recordar de ter acompanhado a vítima até a delegacia para o reconhecimento do réu.

A vítima Luiz Fernando Moreira Cano, informa que estava caminhando e, ao descer um trecho entre a Praia Grande e a Praia das Toninhas, o réu e outro rapaz passaram por ele. Pouco a frente pararam e anunciaram o assalto, exibindo uma arma de fogo. Encostaram a arma em sua barriga, abriram a pochete e tiraram os bens (celular, câmera fotográfica e relógio). Em seguida evadiram-se. A vítima confirma que o réu praticou o crime junto de um adolescente e sua altura era por volta de um pouco mais de 1,70m. Sua esposa não consegue mais caminhar nas praias devido ao ocorrido. Efetuiu o reconhecimento fotográfico na delegacia, não teve dúvidas no momento de identificar o acusado. O réu usou uma arma preta, acredita ser uma pistola que estava envolvida com fita isolante. Na delegacia não foi coagido por nenhum policial para efetuar o reconhecimento positivo.

O acusado LUIZ CLAUDIO VENANCIO DA SILVA, por sua vez, nega prática delitiva. Não conhecia as vítimas. Acredita que provavelmente foi confundido. Frequentemente era confundido pelos policiais com determinada pessoa. Já respondeu outros processos. Na data dos fatos estava solto. Somente tomou ciência dos fatos pouco antes da audiência.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é IMPROCEDENTE.

Assiste razão à ilustre defesa técnica do acusado quando aponta incongruências no depoimento das vítimas, principalmente quanto às circunstâncias do crime e quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na DEPOL. As vítimas, marido e mulher, são dissonantes quanto ao reconhecimento do réu e aspectos relacionados ao uso da arma também foi confundido pela vítima Gisele.

Nesse sentido, confira a jurisprudência:

Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Preliminar. Conversão do julgamento em diligência. Rejeitada. Mérito. Prova.

Insuficiência. Autoria não comprovada. Reconhecimentos fotográficos frágeis realizados na delegacia e com inobservância do disposto no art. 226 do CPP.

Incidência do princípio in dubio pro reo. Rejeitada a preliminar, recurso defensivo provido. (TJSP; Apelação Criminal 0020791-77.2016.8.26.0309; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021 - grifei).

Portanto, a dúvida que salta do processo deve ser dirimida em favor do acusado, adotando-se o caminho que leva à absolvição.

Isto posto, considerando o que mais nos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na denúncia, de modo que ABSOLVO LUIZ CLAUDIO VENANCIO DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

P.R.I.C.

Ubatuba, 30 de novembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

= D A T A =

Em ____/____/____, recebi estes autos em cartório com o r. despacho supra/retro.
Eu, p/____ Escr. digitei e imprimi.